

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יצחק קרויזר
לימור סון הר מלך
צביקה פוגל

פ/5897/25

הצעת חוק שידור חי של דיונים בבית המשפט העליון, התשפ"ה–2025

- מטרה 1. מטרת חוק זה היא לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט ולהגביר את השקיפות על ידי שידור חי של דיונים המתקיימים בבית המשפט העליון.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"דיון פומבי" – דיון שאינו נערך בדלתיים סגורות ואינו מוגבל לפרסום על פי דין;
"שידור חי" – שידור בזמן אמת של דיון פומבי באמצעים דיגיטליים, לרבות טלוויזיה, רדיו, אינטרנט ופלטפורמות נוספות.
- חובת שידור דיונים 3. דיון פומבי בבית המשפט העליון ישודר בשידור חי לציבור בהתאם להוראות אלה:
(1) השידור יהיה נגיש לציבור באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ובכלל זה באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות;
(2) השידור ישמר בארכיון דיגיטלי שינוהל על ידי הנהלת בתי המשפט ויהיה נגיש לציבור.
- חריגים לשידור 4. על אף האמור בסעיף 3, שר המשפטים רשאי, במקרים חריגים, להורות החי בהחלטה מנומקת כי דיון פומבי לא ישודר בשידור חי, אם מצא כי הדבר נדרש לשמירה על ביטחון המדינה או פרטיות הצדדים.
- אחריות וביצוע 5. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.
(ב) השידור יעמוד בדרישות הנגישות על פי כל דין המחייב נגישות לאנשים עם מוגבלות כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998.¹

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

דבר הסבר

מערכת המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט, מהווים נדבך מרכזי בדמוקרטיה הישראלית. על מנת להגביר את השקיפות ולחזק את אמון הציבור במערכת המשפט, מוצע לאפשר שידור חי של הדיונים הפומביים בבית המשפט העליון. כך, הציבור הרחב יוכל לצפות בהליך המשפטי באופן בלתי אמצעי. בהצעת החוק קיימים מנגנוני הגנה המאפשרים הימנעות משידור חי של דיונים המתקיימים בדלתיים סגורות או שפרסומם נאסר, כמו גם במקרים רגישים, של פגיעה בביטחון או פרטיות הצדדים. לפי הצעת החוק, שידור חי כאמור יתקיים, בין היתר, גם באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שיבטיחו נגישות של השידורים לכלל האזרחים, לרבות אלה המתגוררים בפריפריה או מתקשים להגיע לדיונים בבית המשפט עצמו. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5731/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)